

La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della **PARTECA S.p.A.** - Codice Fiscale 03008050175

Viadana di Calvisano, 13/04/2021

Señores:

**ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA**

Calle Bernardo Monteagudo 222
Magdalena del Mar - Perú

Referencia: GARANTÍA LIMITADA GLP 10 ANOS PERÚ

Apreciados,

Por medio de la presente, Cavagna Group – Division RECA con su presencia en Perú, quer contribuir a la seguridad de los ciudadanos, usuarios y fruidores de productos y servicios relacionados a GLP.

Por eso, les enviamos en el Anexo la declaración Garantía a 10 años de los productos de la línea de reguladores Kosan + para GLP, que ofrecemos a nuestros clientes directos en el territorio del Perú.

Cavagna Group – Division RECA rechaza todas las garantías no indicadas en el documento anexo.

Quedamos atentos a vuestras eventuales observaciones y estamos como siempre enteramente disponibles a brindarles nuestro apoyo en tema de regulamentacion y seguridad.

Cordialmente,



Giuliano Cavagna
Cavagna Group S.p.A. – Division RECA
Representante Legal y Director Ejecutivo



CAVAGNA GROUP S.p.A.
DIVISIONE RECA
Sede Amm.va:
Via Matteotti, 5
25012 Viadana di Calvisano (BS)
Partita IVA: 00622330983
Codice Fiscale: 01390980173

CAVAGNA GROUP DIVISIÓN REGULADORES LPG & DISPOSITIVOS

CONDICIONES DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD – No aplicable en Estados Unidos y Canada (REV 2.1 – Sep. 2020)

1 - Conformidad de los nuevos productos

El vendedor original el cumplimiento de los nuevos productos (en lo sucesivo "Productos"); garantiza que el Producto se corresponde en cantidad, calidad y tipo con lo acordado en el contrato (o, si desprovisto, en la confirmación del orden) y que el Producto no tiene defectos que podrían hacer que no sea apto para el uso al que está destinado. El vendedor original del Producto está identificado sobre la factura y es definido en lo sucesivo "Garante".

2 - Extensión de garantía

La garantía contra defectos se limita solamente a los defectos: a) en la planificación del Producto, b) en los materiales del Producto o c) en la construcción del Producto que se puedan atribuir al vendedor. La garantía no se aplica en el caso de que el comprador no pueda demostrar la buena conservación y mantenimiento de los productos, y tampoco que no los haya modificado sin el consentimiento del Garante.

Además, el Garante no es responsable de los defectos en el cumplimiento de los nuevos productos debido al desgaste normal de las partes, que por su naturaleza, están sujetos a un rápido y continuo y desgaste (por ejemplo: revestimiento, etc.). Esta garantía limitada no cubre tampoco problemas cosméticos como rayones, abolladuras o decoloración.

En general:

- en ningún caso es el Garante responsable de los defectos en el cumplimiento, cuya causa reside en un hecho posterior a la transmisión del riesgo al comprador;
- Esta garantía limitada no se extiende a ningún Producto que haya sido dañado por accidente, mal uso, abuso, falta de mantenimiento o negligencia, ni tampoco a ningún producto o pieza que haya sido modificado, alterado, desmontado o reparado en el campo;

La presente garantía es válida únicamente cuando los nuevos productos se instalan, se usan y se mantienen en conformidad con las instrucciones suministradas por el Garante en el libro de advertencia o en otros documentos y con las peticiones y disposiciones de las leyes y reglamentos obligatorios existentes en el país donde los nuevos productos se utilizan o, donde no hay leyes, de conformidad con las buenas normas de trabajo técnico del sector; para este propósito, corre a cargo del cliente la demostración que las instrucciones suministradas por el Garante en el libro de advertencia y/o en otros documentos del Garante fueran respetadas.

3 - Reclamos

El comprador está obligado a controlar la conformidad de los nuevos productos y la ausencia de defectos. El comprador debe informar cualquier falla o defectos de conformidad de los nuevos Productos, en los siguientes tiempos y maneras:

La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della **PARTECA S.p.A.** - Codice Fiscale 03008050175

- a) Reclamos por falta o daños visibles desde el exterior del paquete deben ser enviados de inmediato en cuanto los nuevos productos lleguen a su lugar de destino y, en cualquier caso, dentro de 5 días, pena la caducidad de la garantía;
- b) Quejas pertinentes a la cantidad, el color, defectos de calidad o defectos de incumplimiento que el comprador es capaz de señalar en cuanto tome posesión de los productos, deben hacerse inmediatamente después de que los productos lleguen a su lugar de destino y, en cualquier caso, dentro del lapso de la garantía de 15 días;
- c) Defectos escondidos o defectos de incumplimiento (es decir, aquellos que no se identificaron con la inspección impuesta por la ley) deben ser reportados dentro de 30 días después del descubrimiento y en cualquier caso, no más tarde de 10 años a partir de la fecha de entrega, pena la caducidad de la garantía.

Los reclamos deben hacerse por correo certificado, dirigido a las oficinas centrales del Garante y deben describir detalladamente los defectos o incumplimientos en disputa.

Con el fin de preservar esta garantía, el comprador no ejecutará ninguna intervención en el producto (desmontaje, reparación, modificación, etc.) sin el acuerdo por escrito del Garante. Corren a cargo del comprador la inspección y el mantenimiento periódicos de los Productos, esenciales para evitar lesiones graves y daños a la propiedad. Se entiende que, en caso de intervención en el producto, la persona o la organización que repare el producto asume la plena responsabilidad del rendimiento del mismo. El comprador pierde sus derechos de garantía si no acepta cada petición razonable de revisión solicitada por el Garante, o si después de que el Garante ha solicitado la devolución de los productos defectuosos a sus propios gastos, el comprador omite devolverlos dentro de 5 días hábiles a partir de la solicitud.

En el caso de que la queja resulte ser infundada, se le exigirá al comprador el reembolso de todos los gastos sostenidos durante la verificación del reclamo (viajes, valoraciones de los expertos, gastos de transporte, etc.).

4 - Remedios

Dando seguimiento a un informe por parte del comprador, debidamente formulado en base a lo mencionado en el punto 3 anterior, el Garante en un plazo de tiempo razonable y teniendo en cuenta del contexto de la reclamación, puede, a su discreción:

- a) Suministrar EXW los productos del comprador de la misma clase y cantidad de los que se han demostrado ser defectuosos o que no cumplan con lo acordado; en ese caso, el Garante puede exigir la devolución de los productos defectuosos, que se convierten en su propiedad. En el caso de costes adicionales relacionados con la sustitución de un producto que se ha demostrado ser defectuoso o no conforme, el Garante y el comprador deben acordarse de manera conjunta para elegir como manejar la situación;
- b) Comunicar por escrito la cancelación del contrato, ofreciendo la restitución del importe pagado a cambio de la restitución de los productos suministrados.
Ningún otro coste (como el desmontaje y / o volver a montar los productos, transporte desde / hasta las instalaciones de los clientes del comprador, etc.) correrán a cargo del Garante, a menos que se haya expresamente concordado por el mismo Garante de manera escrita.

5 - Límite de responsabilidad del Garante

La garantía contenida en los puntos anteriores substituye cualquier garantía legal para defectos y cumplimiento, y excluye cualquier otra responsabilidad posible del Garante, aunque originaria de los nuevos productos suministrados. En particular, el comprador no puede presentar otro reclamo de indemnización por los daños, ni reducción del precio o la resolución del contrato. Una vez que el período de garantía ha expirado ninguna reclamación válida puede hacerse contra el Garante. En ningún caso el Garante será responsable ante el comprador por cualquier daño directo, incidental, indirecto, consecuenciales o ejemplares, sin limitación a cualquier reclamación por daños y perjuicios por la pérdida de ingresos o beneficios, sin importar su causa. No hay excepciones a lo dispuesto en el presente punto y en los anteriores a menos que sea definido y aceptado expresamente y específicamente por las dos partes por escrito.

6 - Reglamentos técnicos

Mientras que por lo que se refiere a las características del Producto, el Garante cumple con la legislación y los reglamentos técnicos vigentes en Italia y las Directivas Europeas, si no especificado en la documentación contractual (contrato, confirmación de pedido, factura, manual de mantenimiento/montaje, uso e instalación), el comprador asume todo el riesgo de cualquier diferencia entre las directivas europeas, más los reglamentos italianos y las del país de destino de los productos, sobre el uso o la instalación de los Productos, y indemniza al Garante, en función de la misma, a menos que hayan sido comunicadas previamente a él. El Garante garantiza el rendimiento de los nuevos productos de su única fabricación y exclusivamente en relación con los usos, destinos, aplicaciones, tolerancias, capacidades, etc., que han sido expresamente indicados por él y que están incorporados en la documentación contractual (contrato, facturas, confirmación de pedidos, manual de mantenimiento/montaje, uso e instalación). El comprador no está autorizado a disponer de los nuevos productos suministrados a él por parte del Garante de una manera que no sean conforme a las indicaciones descritas en el párrafo anterior y en las instrucciones dadas por el Garante. Si el comprador tiene la intención de revender dichos productos, será suya la responsabilidad:

- a) informar a sus compradores de las indicaciones en cuestión;
- b) si decide conceder a sus compradores periodos de garantía que superen los otorgados a él por el garante de acuerdo con el párrafo 3.

7 – Lesiones personales y daños a la propiedad

El Garante indemnizará al comprador de y contra cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, pérdidas, quejas hechas por terceros relacionados con lesiones personales y daños materiales sufridos como resultado de un producto defectuoso.

En ese caso, el Garante será responsable en exclusiva dentro de los límites (de franquicia), términos y condiciones de la póliza de seguro de responsabilidad del producto en su poder (una copia de la política actual está disponible bajo petición).

En caso de posibles daños a terceros que puedan derivarse de un nuevo producto defectuoso, las partes colaborarán de buena fe para determinar la naturaleza y alcance de las medidas adecuadas que deban adoptarse, incluidas las operaciones de recuperación de la mercancía si tuviese que ser retirada del mercado. Se entiende que los costes y gastos asociados con el retiro de la mercancía del mercado u otras medidas deberán ser pagados por el Garante dentro de los límites, los términos y las condiciones establecidos en su póliza de seguro de responsabilidad civil, con la exclusión de los costes relacionados con el hallazgo de los productos en el mercado, que serán suportados por el comprador.